

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3534/2533

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
นายอภินันท์ ภักฎุมิ กับพวก
นางสาวสุธีรา ห่วงกิจ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
ล.

ป.พ.พ. มาตรา 107 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 282, มาตรา 288

สัญญาที่ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นผู้ก่อสร้างตึกแถวทำกับจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขให้กรรมสิทธิ์ในตึกแถวยังคงเป็นของผู้ร้องทั้งสอง กรรมสิทธิ์ในตึกแถวย่อมตกเป็นของจำเลยที่ 2 ทันทีเมื่อก่อสร้างเสร็จ เนื่องจากเป็นส่วนควบกับที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 107 วรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาบังคับคดีเพื่อชำระหนี้โจทก์ได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินของจำเลยที่ ๒ พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองไว้แก่โจทก์ออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองชำระหนี้จนครบ แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวพร้อมตึกแถวที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ดิน

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ดึกแถวที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้นั้นเป็นของผู้ร้องทั้งสอง โดยผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างตามสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๒ กับผู้ร้องทั้งสอง กรรมสิทธิ์ในดึกแถวจะโอนไปยังจำเลยที่ ๒ เมื่อจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่าแล้ว แต่ขณะที่โจทก์นำยึดจำเลยที่ ๒ ยังไม่ได้จดทะเบียนการเช่าและรับโอนกรรมสิทธิ์ในดึกแถวจากผู้ร้องทั้งสองตามสัญญาดึกแถวจึงไม่ใช่ของจำเลยที่ ๒ ขอให้ปล่อยดึกแถวที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ดึกแถวปลูกอยู่ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๒ ที่จดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์ ดึกแถวเป็นส่วนควบของที่ดินจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๒ ด้วย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง

ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยดึกแถวเป็นสิทธิแก่ผู้ร้องทั้งสอง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามสัญญาก่อสร้างดึกแถวยกกรรมสิทธิ์เอกสารหมาย ร.๑ จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้ก่อสร้างดึกแถวลงบนที่ดินของจำเลยที่ ๒ แต่ไม่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขให้กรรมสิทธิ์ในดึกแถวยังเป็นของผู้ร้องทั้งสองอยู่ กรรมสิทธิ์ในดึกแถวย่อมตกเป็นของจำเลยที่ ๒ ทันทีเมื่อก่อสร้างเสร็จ เนื่องจากเป็นส่วนควบกับที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาบังคับคดีเพื่อชำระหนี้โจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-สวิน อักษรายุธ-ชุม สุกแสงเปล่ง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายลัก สุทธิสนั่น

ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ จิมพาลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------